

주의요구 및 권고

1. 제 목 : 안전보건 관리 부적정

2. 관계기관 : ■■보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

■■보훈병원은 사업장의 산업재해 예방계획의 수립, 안전보건교육, 작업환경 측정 등 작업환경의 점검 및 개선, 근로자의 건강관리에 관한 사항 등의 관리를 위하여 안전관리자와 보건관리자를 두어 운영하고 있으며, 연간 안전·보건 관리 계획을 세워 안전보건 관리가 체계적으로 이루어질 수 있도록 하고 있습니다.

나. 산업재해보상 처리 및 보고에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「산재보험법」제40조(요양급여)에 따르면 요양급여는 근로자가 업무상의 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 경우에 그 근로자에게 지급하고 부상 또는 질병이 3일 이내의 요양으로 치유될 수 있으면 요양급여를 지급하지 아니한다고 정하고 있습니다.

또한 「산업안전보건법」제15조(안전보건관리책임자)에 따르면 안전보건관리책임자는 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항을 관리하도록 하고 있으며 ■■보훈병원 「안전보건관리규정」제40조(재해분석)에 따르면 안전관리자는 분기별 또는 연간 재해를 분석하고 대책을 수립하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ■■보훈병원에서는 근로자가 업무상의 사유로 부상을 당하거나 질병에 걸린 경우 부상·질병의 정도와 근로자의 신청에 따라 사업주 부담 혹은 산재처리를 하며 분기별 또는 연간으로 직원 안전사고 원인조사 및 재발방지대책을 수립하여 그 결과를 안전보건관리책임자에게 보고하는 등 직원들의 안전사고 재발방지에 노력을 기울여야 할 것입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■보훈병원에서는 '17년부터 '20. 5월까지 업무 상 발생한 3일 이내 부상에 대한 진료비 보상을 전액 사업주 부담으로 처리해야 함에도 불구하고 발생한 진료비 중 \$\$\$원을 건강보험 부담금으로 처리하였습니다.

또한 '17년부터 '19년 상반기까지 안전보건관리책임자에게 직원 안전사고 분석 및 재발방지대책 보고를 하지 않았습니다.

다. 건강관리실 운영에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법 시행령」제22조(보건관리자의 업무 등)에 따라 사업주는 보건관리자가 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 권한·시설·장비·예산, 그 밖의 업무 수행에 필요한 지원을 해야 하며 이 경우 보건관리자가 의료법에 따른 간호사일 경우 고용노동부령으로 정하는 시설 및 장비를 지원해야 합니다.

또한 「산업안전보건법 시행규칙」제14조(보건관리자에 대한 시설·장비 지원)에서는 고용노동부령으로 정하는 시설을 '건강관리실'로 정하고 있으며 건강관리실은 근로자가 쉽게 찾을 수 있고 통풍과 채광이 잘되는 곳에 위치해야 하며, 건강관리 업무의 수행에 적합한 면적을 확보하고, 상담실·처치실 및 양호실을 갖추어야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 ■■보훈병원에서는 의료법에 의한 간호사를 보건관리자로 운영하면서 업무를 원활하게 수행할 수 있도록 산업안전보건법에서 명시하는 건강관리실을 두어 직원 보건 환경 개선, 직무스트레스 예방 및 관리 등 보건관리 업무를 원활히 수행할 수 있도록 지원해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■보훈병원에서는 간호사인 보건관리자가 보직하면서 건강관리실 설치를 요구했으나 설치하지 않았고 '19. 12월경 진료 행정 지원동 건립 부서 의견 수렴 시 건강관리실 마련에 관한 안전을 관리부에 문서로 제출하여 설치 요구를 하였습니다.

또한 산업안전보건위원회 운영 시 근로자의 건강관리에 관한 사항에 대해서 심의·의결해야 함에도 건강관리실 운영에 관한 사항은 심의하지 않아 건강관리실을 운영하지 않음으로 인한 과태료 처분은 면하였으나 효율적인 직원 건강관리 기회가 상실된 결과를 초래하였습니다.

4. 관계기관 의견

■■보훈병원은 감사결과를 수용하면서 산업재해보상 처리 및 보고를 철저히 하고, 건강관리실 마련에 관한 것을 산업안전보건위원회 안전으로 심의·의결하여 건강관리실 공간을 마련하여 운영하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■보훈병원장은

- '가'항 및 '나'항 관련 직원이 3일 이내 업무 상 부상이 발생되어 진료비를 보상 처리하는 경우에는 전액 병원에서 부담하시고 직원 보건관리를 위한 건강관리실을 설치 및 운영하시며,(권고)
- '가'항 관련 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소속	직급	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
총무부	***	○○○	@@@	2016.03.02.~현재	좌 동	주 의

[붙임]

업무상 부상 진료비 지급 오류(건보부담금 적용) 내역

(단위: 원)

연번	일자	성명	진료비 내역			보상지급액
			발생총액	건보부담금	직원감면	
1	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
2	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
3	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
4	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
5	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
6	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
7	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
8	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
9	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
10	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
11	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
12	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
13	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
14	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
15	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
16	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
17	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
18	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
19	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
20	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
21	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
22	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
23	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
24	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
25	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
26	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
27	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
28	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
29	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
30	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
31	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
32	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
33	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
34	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
35	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
36	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$

연번	일자	성명	진료비 내역			보상지급액
			발생총액	건보부담금	직원감면	
37	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
38	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
39	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
40	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
41	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
42	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
43	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
44	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
45	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
46	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
47	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
48	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
49	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
50	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
51	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
52	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
53	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
53	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
54	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
55	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
56	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
57	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
58	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
59	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
60	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
61	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
62	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
63	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
64	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
65	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
66	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$		\$\$\$\$
67	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
68	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
69	@@.##.!!	○○○	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$
총 계			\$\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$	\$\$\$\$